МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИССЫН ТАМГЫН ГАЗАР

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 65 06, Факс: (976-11) 32 02 84,
И-мэйл: info@nhrcm.gov.mn, Вэбсайт: www.nhrcm.gov.mn

2020.06.04 № 4/388

танай 2020.05.29 -ны № 1046 -т

УЛСЫН ОНЦГОЙ КОМИССЫН
ОРЛОГЧ ДАРГА, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДАРГА, ХОШУУЧ
ГЕНЕРАЛ Т.БАДРАЛ ТАНАА

Санал өгөх тухай

Танай 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1046 дугаартай албан бичигтэй танилцлаа.

Сонгуулийн эрх бүхий иргэн бүр аливаа ялгаварлан гадуурхалтгүйгээр, саналаа нууцаар саргах ба сонгуульд сонгох, сонгогдох эрхтэй болохыг Үндсэн хууль, хууль, нэгдэн орсон олон улсын хүний эрхийн гэрээ конвенцоор хүлээн зөвшөөрч, баталгаажуулсан билээ.

Тухайлбал Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 дугаар зүйлийн (b)-д "сонгуулийн бүх нийтийн тэгш эрхийн үндсэн дээр саналыг нууцаар хурааж, сонгогчид жинхэнэ хүсэл зоригоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг баталгаажуулсан, жинхэнэ ёсоор тогтмол явагддаг сонгуульд сонгох буюу сонгогдох" эрхийг баталгаажуулсан бөгөөд Пактын 5 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Аливаа улс, бүлэг буюу хувь этгээд энэхүү Пактаар хүлээн зөвшөөрсөн аливаа эрх, эрх чөлөөг үгүй хийх буюу тэдгээрийг түүнд зааснаас илүү хэмжээгээр хязгаарлахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах буюу үйлдэл хийх эрхтэй мэтээр энэхүү Пактын заалтуудыг мушгин тайлбарлаж болохгүй" гэжээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Аравдугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт "Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ" гэж заасан болно.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх хэсэгт "Төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй. Сонгох эрхийг арван найман наснаас эдэлнэ" гэсэн ба Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлд заасан хүний эрхийг хязгаарлах үндэслэл тогтоосон заалт, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай, Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулиудад тусгаарлагдсан иргэдийн сонгуулийн эрхийг хязгаарлах тухай зохицуулаагүй болно.

000000197

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулиар сонгуульд оролцох эрх эдлэхгүй этгээдийг тодорхойлохдоо тус хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.4-т “Эрх зүйн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон, эсхүл хорих ял эдэлж байгаа Монгол Улсын иргэн сонгуульд оролцох эрх эдлэхгүй” гэж заажээ. Мөн зүйлийн 5.5-д “Иргэний сонгох, сонгогдох эрхийг хууль бусаар хязгаарлах, сонгогчоос саналаа чөлөөтэй өгөхөд нь хөндлөнгөөс нөлөөлөх, саад учруулахыг хориглоно” гэжээ.

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д “Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргах шийдвэр, арга хэмжээ нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хамгаалсан иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах тохиолдолд дараах шаардлагыг нэг мөр хангана” гээд нэг мөр хангагдах 5 шаардлагыг тодорхойлсон болно. Мөн зүйлийн 11.1.2-т “үндэсний аюулгүй байдал, нийгмийн хэв журам, нийтийн ёс суртахуун, нийгмийн эрүүл мэнд, эсхүл хүний бусад үндсэн эрх, эрх чөлөөг хамгаалах зорилготой байх” гэсэн нь эдгээр шаардлагын зөвхөн нэг нь бөгөөд үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах тохиолдолд үлдсэн 4 шаардлагыг ч нэг мөр хангах ёстойг тодорхой заажээ. Тэгвэл энэхүү нотломж нь тус хуулийн 11.1.1-д “хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу гарсан байх” гэсэн шаардлагыг хангаагүй байна.

Үүнээс үзэхэд тусгаарлалтад буй сонгогчдоос Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд санал өгөх боломжгүйг хүлээн зөвшөөрөх тухай нотломж гаргуулан санал өгөх боломжийг хязгаарлах нь сонгууль бүх нийтийн тэгш оролцоог хангасан, Монгол Улсын сонгуулийн эрх бүхий иргэн бүр оролцох эрхтэй байх үндсэн зарчимд харшилна. Ялангуяа сонгууль зарласан, сонгуульд оролцох нам, мөн нэр дэвшигчид тодорхой болсон байхад эдгээр иргэд сонгох эрхээ эдлэх бүрэн боломжтой байх ёстой юм.

Иймээс Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.24-т “Монгол Улсын Их Хурлын болон Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгууль зохион байгуулах үйл ажиллагааны явцад цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээг авч, холбогдох зардлыг шийдвэрлэх;”-ийг Засгийн газарт үүрэг болгосон байх тул тусгаралалтад буй сонгогчдын сонгох эрхийг хасахгүй, сонгуулийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, сонгуулийн эрх бүхий иргэдийн сонгох эрхийг хангах төрийн үүргийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зохион байгуулалтын бүхий л арга хэмжээг авч ажиллах нь зүйтэй байна.

ДАРГА  Ч.АЛТАНГЭРЭЛ